



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.B/2025/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MAULANA RAHMAN ALIAS LANA LOZAN BIN HEDERI
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/17 Juli 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kelayan B Gg Kurnia Rt. 03 Rw. 001 Kel. Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Desember 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025

Terdakwa di persidangan didampingi Joko Prasetyo, S.H., M.H., Sri Handayani, S.H., Akhmad Zaini, S.H., Robby Akbar, S.H., S.Pd., Helen Juliyanti, S.H., M. Iqbal Ramadhani, SH., M.H., Istiqomah Hayati, S.H., Winda Rifani, S.H. Semuanya Advokat/ Advokat Magang/ Anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang berkantor di Jalan Brigjen H. Hasan Basry Kayu Tangi Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2025 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah
Register Nomor 53/PID/2025/PN BJM tanggal 8 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 204/Pid.B/2025/PN Bjm tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2025/PN Bjm tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Maulana Rahman Als Lana Lozan Bin Haderi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja Merampas nyawa orang lain yaitu korban Hasani (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Maulana Rahman Als Lana Lozan Bin Haderi** dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, dikurangi *massa tahanan selama terdakwa ditahan*, dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang terdapat lubang robekan dibagian kiri yang ada noda darahnya
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang ada noda darahnyaDi Rampas untuk dimusnahkan
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diringankan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.B/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **Maulana Rahman Als Lana Lozan Bin Haderi** pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2024, bertempat di Jalan Kolonel Sugiono tepatnua di Hotel Prima kamar nomor 114 Kelurahan Kelayan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Hasani**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor setelah sampai di jalan Kelayan B Gang Bersama terdakwa bertemu dengan saudara Aldi, lalu terdakwa Bersama saudara Aldi minum-minuman berakohol setelah selesai minum terdakwa Bersama saudara Aldi berangkat dengan menggunakan sepeda motor kearah jalan Kelayan B untuk membeli minuman beralkohol untuk diminum di Hotel Prima, dan pada saat terdakwa berada di jalan Kelayan A depan gang Sri Kandi terdakwa menyerahkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati kepada saudara Aldi untuk disimpan, selanjutnya terdakwa Bersama saudara Aldi pergi kea rah Hotel Prima tepatnya dikamar nomor 114 dimana pada saat itu terdakwa melihat ada saudara Ari Kecap, saksi Rifki Rizaldi, lalu terdakwa Bersama-sama saudara Ari Kesap, saksi Rifki dan saudara Aldi miunum-minuman keras yang terdakwa bawa di kamar hotel Prima nomor 114 tersebut, kemudian sekitar 15 menit datang saksi Laili Agustini Bersama korban Hasani lalu terdakwa Bersama -sama dengan para saksi minum-minuman keras yang terdakwa bawa, Dimana posisi saudara Ari Kecap, saksi Rifki Rizaldi, saksi Laili Agustini, dan korban Hasan yang duduk didekat pintu kamar, dan pada saat minum-minuman keras tersebut korban Hasani mempeloti terdakwa dan membuat terdakwa tersinggung, lalu antara terdakwa dan korban Hasan terjadi cek-cok mulut dan terdakwa meminta kepada saudara Aldi 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang terdakwa titipkan kepada saudara Aldi, lalu saudara Aldi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mencabut pisau tersebut dari pinggangnya dan menyerahkan kepada terdakwa, setelah terdakwa memegang pisau tersebut, saksi Laili Agustini marah-marah kepada terdakwa dan saksi Laili dan saksi Rifki langsung pergi meninggalkan kamar nomor 114, sedangkan terdakwa, saudara Ari Kecap dan Aldi serta korban masih berada didalam kamar 114 Hotel Prima tersebut, kemudian terdakwa yang memegang 1 (satu) senjata tajam ditangan kanan mendekati korban Hasani yang duduk didekat pintu kamar dengan posisi saling berhadapan dan mendekati korban yang duduk didekat pintu, lalu terdakwa berdiri dengan posisi saling berhadap kemudian terdakwa langsung menusukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang mengenai dada sebelah kiri dekat ketiak korban, lalu korban membalas dengan memukul terdakwa dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah dan kepala terdakwa, lalu saudara Aldi meleraai berada ditengah-tengah antara terdakwa dan korban dan membentangkan kedua tangan, akan tetapi korban terus mendekati terdakwa, lalu terdakwa menusukkan Kembali senjata tajam jenis belati tersebut pada bagian rusuk sebelah kiri korban, kemudian saudara Aldi yang sebelumnya meleraai lari meninggalkan kamar nomor 114 menuju pasar antasari, selanjutnya terdakwa pun ikut lari menuju pasar Ramayana untuk bersembunyi, Dimana akibat tusukan terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia, Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Nomor : VER/096/IFM/XII/2024 Tanggal 21 Desember 204 yang ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM dengan kesimpulan :

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus tujuh puluh empat sentimeter dengan perawakan sedang.
2. Dari Hasil Pemeriksaan, terdapat luka tusuk pada dada sebelah kiri yang menembus dan merobek sela iga ke sebelas dan kedua belas sebelah kiri sampai menusuk limpa sebanyak dua tusukan akibat kekerasan tajam, luka tersebut dapat menyebabkan kerusakan organ dalam dan renjatan akibat pendarahan (syok hemoragik) menyebabkan kematian pada korban, sesuai dengan temuan luka lain muka korban tampak pucat kelopak mata bagian bawah kanan dan kiri pucat, bibir pucat, buku kuku tangan dan kaki pucat sesuai dengan temuan keadaan adanya renjatan akibat perdarahan pada korban



3. Selain itu terdapat luka pada dada sebelah kiri tiga sentimeter dari ketiak akibat kekerasan tajam. Terdapat luka lecet geser pada dada dan tungkai bawah kanan: luka memar pada paha kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

4. Terdapat luka tindakan operasi (medik oleh dokter) pada perut tepat disumbu tengah tubuh, perut kanan dan kiri serta leher sebelah kanan

5. Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam berdasarkan Surat dari Kepolisian Sektor Banjarmasin Tengah pada tanggal 20 Desember 2024 dengan nomor B/105/XII/2024/SPKT

6. Waktu kematian sekitar dua sampai empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan berdasarkan lebam mayat dan kaku mayat.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 338 KUHP**

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **Maulana Rahman Als Lana Lozan Bin Haderi** pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2024, bertempat di Jalan Kolonel Sugiono tepatnya di Hotel Prima kamar nomor 114 Kelurahan Kelayan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan** Hasani **meninggal dunia**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor setelah sampai di jalan Kelayan B Gang Bersama terdakwa bertemu dengan saudara Aldi, lalu terdakwa Bersama saudara Aldi minum-minuman berakohol setelah selesai minum terdakwa Bersama saudara Aldi berangkat dengan menggunakan sepeda motor kearah jalan Kelayan B untuk membeli minuman beralkohol untuk diminum di Hotel Prima, dan pada saat terdakwa berada di jalan Kelayan A depan gang Sri Kandi terdakwa menyerahkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati kepada saudara Aldi untuk disimpan, selanjutnya terdakwa Bersama saudara Aldi pergi ke arah Hotel Prima tepatnya dikamar nomor 114 dimana pada saat itu terdakwa melihat ada saudara Ari Kecap, saksi Rifki Rizaldi, lalu



terdakwa Bersama-sama saudara Ari Kesap, saksi Rifki dan saudara Aldi miinum-minuman keras yang terdakwa bawa di kamar hotel Prima nomor 114 tersebut, kemudian sekitar 15 menit datang saksi Laili Agustini Bersama korban Hasani lalu terdakwa Bersama -sama dengan para saksi minum-minuman keras yang terdakwa bawa, Dimana posisi saudara Ari Kecap, saksi Rifki Rizaldi, saksi Laili Agustini, dan korban Hasan yang duduk didekat pintu kamar, dan pada saat minum-minuman keras tersebut korban Hasani mempeloti terdakwa dan membuat terdakwa tersinggung, lalu antara terdakwa dan korban Hasan terjadi cek-cok mulut dan terdakwa meminta kepada saudara Aldi 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang terdakwa titipkan kepada saudara Aldi, lalu saudara Aldi langsung mencabut pisau tersebut dari pinggangnya dan menyerahkan kepada terdakwa, setelah terdakwa memegang pisau tersebut, saksi Laili Agustini marah-marah kepada terdakwa dan saksi Laili dan saksi Rifki langsung pergi meninggalkan kamar nomor 114, sedangkan terdakwa, saudara Ari Kecap dan Aldi serta korban masih berada didalam kamar 114 Hotel Prima tersebut, kemudian terdakwa yang memegang 1 (satu) senjata tajam ditangan kanan mendekati korban Hasani yang duduk didekat pintu kamar dengan posisi saling berhadapan dan mendekati korban yang duduk didekat pintu, lalu terdakwa berdiri dengan posisi saling berhadap kemudian terdakwa langsung menusukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang mengenai dada sebelah kiri dekat ketiak korban, lalu korban membalas dengan memukul terdakwa dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah dan kepala terdakwa, lalu saudara Aldi melera berada ditengah-tengah antara terdakwa dan korban dan membentangkan kedua tangan, akan tetapi korban terus mendekati terdakwa, lalu terdakwa menusukkan Kembali senjata tajam jenis belati tersebut pada bagian rusuk sebelah kiri korban, kemudian saudara Aldi yang sebelumnya melera lari meninggalkan kamar nomor 114 menuju pasar antasari, selanjutnya terdakwa pun ikut lari menuju pasar Ramayana untuk bersembunyi, Dimana akibat tusukan terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia, Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Nomor : VER/096/IFM/XII/2024 Tanggal 21 Desember 204 yang ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM dengan kesimpulan :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.B/2025/PN Bjm



1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus tujuh puluh empat sentimeter dengan perawakan sedang.
2. Dari Hasil Pemeriksaan, terdapat luka tusuk pada dada sebelah kiri yang menembus dan merobek sela iga ke sebelas dan kedua belas sebelah kiri sampai menusuk limpa sebanyak dua tusukan akibat kekerasan tajam, luka tersebut dapat menyebabkan kerusakan organ dalam dan renjatan akibat pendarahan (syok hemoragik) menyebabkan kematian pada korban, sesuai dengan temuan luka lain muka korban tampak pucat kelopak mata bagian bawah kanan dan kiri pucat, bibir pucat, buku kuku tangan dan kaki pucat sesuai dengan temuan keadaan adanya renjatan akibat perdarahan pada korban
3. Selain itu terdapat luka pada dada sebelah kiri tiga sentimeter dari ketiak akibat kekerasan tajam. Terdapat luka lecet geser pada dada dan tungkai bawah kanan: luka memar pada paha kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
4. Terdapat luka tindakan operasi (medik oleh dokter) pada perut tepat disumbu tengah tubuh, perut kanan dan kiri serta leher sebelah kanan
5. Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam berdasarkan Surat dari Kepolisian Sektor Banjarmasin Tengah pada tanggal 20 Desember 2024 dengan nomor B/105/XII/2024/SPKT
6. Waktu kematian sekitar dua sampai empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan berdasarkan lebam mayat dan kaku mayat.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **351 Ayat (3) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan meskipun diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Johansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan kejadian yang dialami oleh anak Saksi yang bernama Hasani (korban) yang menyebabkan Anak Saksi Hasani (korban) meninggal dunia;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekitar jam 23.00 wita di Jalan Kolone Sugiono tepatnya Hotel Prima kamar 114 Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena pada waktu kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Jalan gerilya Kampung Baru RT.016, Rw.002, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, namun sebelum meninggal dunia yaitu pada saat berada di rumah Sakit, Hasani (korban) sempat menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi dan disampaikan oleh Hasani (korban) bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan kabar dari orang lain yang mengatakan kepada Saksi bahwa Hasani (korban) berada di rumah Sakit Ulin karena dianiaya oleh Terdakwa, dan setelah mendapat kabar tersebut Saksi langsung ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin;
- Bahwa Setelah berada di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin Saksi melihat Hasani (korban) terbaring serta mengalami luka tusuk pada dada sebelah kiri dekat ketiak dan luka tusuk pada rusuk sebelah kiri serta mengeluarkan darah dan harus di Operasi;
- Bahwa Saksi sempat berbicara kepada Hasani (korban) sebelum meninggal dunia, Hasani (korban) berkata kepada Saksi bahwa pelaku penganiayaan atau yang melukai tubuh Hasani (korban) tersebut adalah Terdakwa pada saat berada di Kamar 114 Hotel Prima dengan menggunakan senjata tajam jenis belati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Hasani (korban) dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Hasani (korban) terbaring serta mengalami luka tusuk pada dada sebelah kiri dekat ketiak dan luka tusuk pada rusuk sebelah kiri serta mengeluarkan darah dan harus di Operasi dan pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2024 sekitar jam 09.00 wita Hasani (korban)

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



dinyatakan meninggal dunia (MD) oleh pihak Rumah Sakit Ulin Banjarmasin;

- Bahwa selama ini Terdakwa tidak ada memohon permintaan maaf kepada Keluarga dan tidak ada memberi santunan terhadap Keluarga korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

2. Laili Agustini Als Elly Binti Heri Mulyadi, dibawah Sumpah memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan kejadian penusukan yang dialami oleh Hasani (korban) sehingga.
- Kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekitar jam 23.00 wita di Jalan Kolone Sugiono tepatnya Hotel Prima kamar 114 Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin
- Hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya teman sedangkan dengan Hasani (korban) merupakan kakak ipar Saksi;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut ketika Saksi sedang menunggu tamu di dalam kamar 114 hotel prima kemudian mendengar suara orang mengetuk sambil membuka pintu sendiri dan mengucapkan salam yang mana didalam kamar 114 juga sudah ada Terdakwa yang dalam kondisi mabuk, lalu terjadi cek-cok mulut antara Terdakwa dengan korban yang mana Terdakwa ada berucap "apa cengang-cengang (kenapa melihat-melihat?)" dan dijawab oleh korban "aku kada cengang-cengang (aku ga lihat-lihat)".
- Bahwa kemudian Saksi ikut menjawab "inya beisi mata wajar cengang-cengang (dia punya mata wajar apabila melihat)" lalu Terdakwa emosi dan hendak menampar wajah Hasani (korban) namun tangannya ditangkap oleh Saksi Rifki Rizaldi, lalu Saksi juga mendorong tubuh Terdakwa karena Terdakwa kesal lalu Terdakwa berkata kepada temannya yang tidak saya kenal yang juga ada berdiri disebelah kanan Terdakwa yang berkata "wasi mana wasi" dan saat melihat teman Terdakwa mengeluarkan wasi / sebilah senjata tajam dari pinggang sebelah kiri dan menyerahkan sebilah senjata tajam tersebut kepada Terdakwa;



- Bahwa pada saat terjadinya penusukan Saksi tidak melihat karena takut, dan pada saat itu melihat Terdakwa ada memegang senjata tajam sehingga Saksi bersama Saksi Rifki Rizaldi Als Iki langsung berlari keluar kamar dan bersembunyi di kamar 219 tempat teman Saksi menginap sedangkan Hasani (korban) masih didalam kamar 114 sehingga Saksi tidak melihat saat Terdakwa menusuk korban;
- Bahwa waktu itu saat keluar menuju keluar hotel prima Saksi sudah mendapati Hasani (korban) yang dalam kondisi luka tusuk didada sebelah kiri sambil duduk dipinggir jalan tepatnya didepan Hotel prima, kemudian Hasani (korban) ada bercerita kalau dirinya habis dianiaya pakai senjata tajam oleh Terdakwa setelah itu Saksi lihat sdr Rifki Rizaldi Als Iki mengantarkan Hasani (korban) yang dalam kondisi terluka untuk mendapatkan pertolongan medis ke RS Ulin Banjarmasin dengan dibonceng menggunakan sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup

3. Rifki Rizaldi Als Rifki Bin Fahri, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan kejadian penusukan yang dialami oleh sdr. Hasani (korban).
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekitar jam 23.00 wita di Jalan Kolone Sugiono tepatnya Hotel Prima kamar 114 Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa dan Hasani (korban) hanya berteman.
- Bahwa pada saat melakukan penusukan terhadap korban Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saya, Terdakwa, teman Terdakwa yang tidak saya kenal bernama Aldi, Ari Kecap sedang minum minuman beralkohol bersama di dalam kamar 114 Hotel Prima sedangkan korban Hasani tidak ikut minum minuman, dan saat itu Hasani (korban) ada mempelototi Terdakwa yang membuat Terdakwa tersinggung dan marah serta melakukan penganiayaan tersebut terhadap Hasani (korban);



- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Hasani (korban) akan tetapi sebelum melakukan penganiayaan tersebut Saksi sempat melihat Terdakwa mengambil senjata tajam jenis belati dari temannya yang dipanggil Aldi oleh Terdakwa dan ingin mendatangi menganiaya Hasani (korban) karena takut lalu Saksi bersama sdr. Lalili Agustini langsung pergi keluar kamar 114 Hotel Prima menuju kamar 219.
- Sebelumnya saya berada di dalam kamar 114 hotel Prima bersama saudara Ari Kecap sedang minum minuman beralkohol sekitar 20 menit datang Terdakwa bersama temannya yang tidak saya kenal dipanggil Aldi kemudian di dalam kamar 114 Hotel Prima tersebut Saksi bersama Terdakwa, Ari Kecap dan teman Terdakwa minum minuman beralkohol bersama, sekitar 10 menit kemudian datang korban Hasani dan masuk kedalam kamar 114 Hotel Prima dan gabung duduk bersama sama disusul oleh Saksi Laili Agustini datang juga dan masuk kedalam kamar 114 Hotel Prima.
- Bahwa pada saat minum minum bersama tersebut Hasani (korban) ada memplototi wajah Terdakwa yang membuat Terdakwa dalam keadaan mabuk berkata “apa cengang cengang (kenapa lihat lihat?)” dan dijawab sdri. Laili Agustini “namanya beisi mata wajar cengang cengang (namanya punya mata wajar kalo melihat” lalu Terdakwa ingin memukul wajah korban dan langsung Saksi pegang tangan Terdakwa sehingga tidak mengenai Hasani (korban) kemudian Terdakwa berkata kepada temannya yang dipanggil Aldi “wasi mana wasi mana(pisau mana pisau)” dan teman Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dari pinggang sebelah kirinya dan menyerahkannya kepada Terdakwa karena saya melihat Terdakwa memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dan ingin melakukan penganiayaan terhadap Hasani (korban), Saksi pun bersama Saksi Laili Agustini langsung kabur keluar kamar 114 Hotel Prima menuju kamar 219;
- Bahwa Saksi ada mendengar kabar bahwa Hasani (korban) sudah dianiaya oleh Terdakwa dan mendengar kabar bahwa Hasani (korban) berada di parkir, Saksi langsung keluar kamar 219 Hotel prima menuju parkir yang tidak jauh melihat Hasani (korban) terduduk dipinggir jalan yang tidak jauh dari kamar 114 Hotel Prima dan mengalami luka tusuk pada bagian pinggang sebelah kiri dekat ketiak dan luka tusuk di rusuk kirinya mengeluarkan darah dan lukanya dibalut dengan baju dan juga



Saksi temukan baju putih berdarah yang didalam bajunya tersebut ada 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dan langsung Saksi simpan di dekat kendaraan kemudian Saksi membawa korban Hasani ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin setelah membawa korban tersebut lalu Saksi kembali ke Hotel Prima dan baju yang di dalamnya ada 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut Saksi buang diparkiran dekat tangga Hotel Prima.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

4. Sulaiman Als Adi Sulaiman Als Adi Bin H. Riduansyah, yang keterangannya dibacakan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terjadi tindak pidana dengan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Hasani pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 sekira jam 23.00 wita di jalan Kolonel Sugiono tepatnya di lantai 2 Hotel Prima kamar No.114 Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi sedang bekerja sebagai resepsionis dan saat itu sedang menulis daftar tamu yang menginap di hotel Prima tersebut, diantara salah satunya yaitu saksi LAILI AGUSTINI di kamar no.114, yang mana saat itu Saksi mendengar suara teriakan Saksi LAILI AGUSTINI Als ELLY dan tidak lama kemudian Saksi melihat dari CCTV di hotel tersebut bahwa LAILI AGUSTINI Als ELLY keluar dari kamar no. 114.
- Bahwa Pada saat terjadinya penusukan saksi tidak melihat nya secara langsung, yang Saksi ketahui ketika ada mendengar suara saksi LAILI AGUSTINI Als ELLY berteriak "tolong..tolong.." yang tidak lama kemudian seorang laki-laki yang memang juga Saksi ketahui bernama HASANI (korban) menuruni tangga karena Kamar nomor 114 berada di lantai 2 dan saat mau meninggalkan hotel Prima, korban berkata minta tolong panggilkan ambulance, akan tetapi karena terlalu lama duduk dipinggir jalan depan hotel prima kemudian ada datang saksi RIFKI RIZALDI Als IKI yang langsung menggotong dan menaikkannya ke sepeda motornya menggunakan sepeda motor menuju ke Rumah Sakit untuk mengobati luka akibat senjata tajam yang masih menempel di rusuk kiri Korban.
- Bahwa saat itu Saksi melihat korban HASANI sudah kondisi terluka dan terduduk di pinggir jalan depan hotel, pada saat itu ada teman-teman korban yaitu saksi LAILI AGUSTINI Als ELLY, saksi RIFKI RIZALDI Als IKI



dan beberapa orang lain yang tidak Saksi kenal berusaha membantu ketika korban terluka.

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan gagang dari kayu yang terdapat noda darahnya, 1 (satu) lembar baju warna putih yang ada noda darahnya adalah barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian di sekitar tempat kejadian tepatnya di bawah tangga dekat parkir sepeda motor hotel Prima Banjarmasin yang ada hubungannya dengan perkara penganiayaan terhadap korban sekarang ini.
- Bahwa Saksi menerangkan selama memberikan keterangan tidak ada merasa dipaksa, ditekan ataupun dipengaruhi oleh pemeriksa ataupun orang lain.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa Semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal tanggal 19 Desember 2024 sekitar Pukul 23.00 WITA di Jalan Kolonel Sugiono tepatnya di Hotel Prima kamar 114 Kelurahan Kelayan Luar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat itu Hasani (korban) duduk didekat pintu kamar Nomor 114 dan pada saat itu Terdakwa sedang minum minuman beralkohol bersama teman-temannya, kemudian Terdakwa merasa Korban Hasani mempelototi yang membuat Terdakwa tersinggung kemudian antara Terdakwa dan Hasani (korban) terjadi cek cok mulut, kemudian Terdakwa meminta kepada Saudara Aldi 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang Terdakwa titipkan kepada Saudara Aldi, setelah itu Saudara Aldi langsung mencabut dari pinggangnya belati tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa, setelah berada pada pegangan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati korban dan pada saat posisi Terdakwa dan juga Hasani (korban) saling berhadapan, Terdakwa langsung menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang mengenai



dada sebelah kiri dekat ketiak dan Hasani (korban) membalas dengan memukul Terdakwa dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Saat itu Saudara Aldi berusaha meleraikan dengan cara berada ditengah antara Terdakwa dan Hasani (korban) dengan membentangkan kedua tangannya akan tetapi korban terus mendekati dan Terdakwa tusukkan lagi 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut pada bagian rusuk sebelah kiri Hasani (korban) sehingga 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut menancap pada rusuk sebelah kiri Hasani (korban), melihat hal tersebut Saudara Aldi langsung berlari menuju arah pasar Antasari dan Terdakwa juga ikut melarikan diri menuju Ramayana Banjarmasin untuk bersembunyi;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari teman Terdakwa yang bernama Saudara Abdilah dan Terdakwa selalu membawa pisau tersebut setiap hari untuk jaga diri dan sebelumnya ditiptkan untuk disimpan pada Saudara Aldi;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang mabuk karena sebelum terjadinya kejadian tersebut Terdakwa berada di dalam kamar 114 Hotel Prima minum minuman beralkohol jenis Alkohol 95 persen bersama Saudara Ari Kecap, Saudara Aldi, Saudara Rifki Rizaldi dan Saksi Laili Agustini

- Bahwa Setelah kejadian tersebut sekitar jam 13.00 wita Terdakwa mendengar kabar bahwa korban meninggal dunia dan sekitar pukul 17.00 wita saya menyerahkan diri kepihak Kepolisian;

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana membawa senjata tajam pada tahun 2023 dan dihukum selama 8 (delapan) bulan penjara;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Nomor : VER/096/IFM/XII/2024 Tanggal 21 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM dengan kesimpulan :

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus tujuh puluh empat sentimeter dengan perawakan sedang.



2. Dari Hasil Pemeriksaan, terdapat luka tusuk pada dada sebelah kiri yang menembus dan merobek sela iga ke sebelas dan kedua belas sebelah kiri sampai menusuk limpa sebanyak dua tusukan akibat kekerasan tajam, luka tersebut dapat menyebabkan kerusakan organ dalam dan renjatan akibat pendarahan (syok hemoragik) menyebabkan kematian pada korban, sesuai dengan temuan luka lain muka korban tampak pucat kelopak mata bagian bawah kanan dan kiri pucat, bibir pucat, buku kuku tangan dan kaki pucat sesuai dengan temuan keadaan adanya renjatan akibat perdarahan pada korban

3. Selain itu terdapat luka pada dada sebelah kiri tiga sentimeter dari ketiak akibat kekerasan tajam. Terdapat luka lecet geser pada dada dan tungkai bawah kanan: luka memar pada paha kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

4. Terdapat luka tindakan operasi (medik oleh dokter) pada perut tepat disumbu tengah tubuh, perut kanan dan kiri serta leher sebelah kanan

5. Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam berdasarkan Surat dari Kepolisian Sektor Banjarmasin Tengah pada tanggal 20 Desember 2024 dengan nomor B/105/XII/2024/SPKT

6. Waktu kematian sekitar dua sampai empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan berdasarkan lebam mayat dan kaku mayat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang terdapat lubang sobekan dibagian kiri yang ada noda darahnya;
2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang ada noda darahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekitar Pukul 23.00 WITA di Jalan Kolonel Sugiono tepatnya di Hotel Prima kamar 114 Kelurahan Kelayan Luar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat itu Hasani (korban) duduk didekat pintu kamar Nomor 114 dan pada saat itu Terdakwa sedang minum minuman ber-



alkohol bersama teman-temannya, kemudian Terdakwa merasa Korban Hasani mempelototi yang membuat Terdakwa tersinggung kemudian antara Terdakwa dan Hasani (korban) terjadi cek cok mulut, kemudian Terdakwa meminta kepada Saudara Aldi 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang Terdakwa titipkan kepada Saudara Aldi, setelah itu Saudara Aldi langsung mencabut dari pinggangnya belati tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa, setelah berada pada pegangan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati korban dan pada saat posisi Terdakwa dan juga Hasani (korban) saling berhadapan, Terdakwa langsung menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang mengenai dada sebelah kiri dekat ketiak dan Hasani (korban) membalas dengan memukul Terdakwa dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Saat itu Saudara Aldi berusaha meleraikan dengan cara berada ditengah antara Terdakwa dan Hasani (korban) dengan membentangkan kedua tangannya akan tetapi korban terus mendekati dan Terdakwa tusukkan lagi 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut pada bagian rusuk sebelah kiri Hasani (korban) sehingga 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut menancap pada rusuk sebelah kiri Hasani (korban), melihat hal tersebut Saudara Aldi langsung berlari menuju arah pasar Antasari dan Terdakwa juga ikut melarikan diri menuju Ramayana Banjarmasin untuk bersembunyi;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari teman Terdakwa yang bernama Saudara Abdilah dan Terdakwa selalu membawa pisau tersebut setiap hari untuk jaga diri dan sebelumnya dititipkan untuk disimpan pada Saudara Aldi;
- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa tersebut pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2024 sekitar jam 09.00 wita Hasani (korban) dinyatakan meninggal dunia (MD) oleh pihak Rumah Sakit Ulin Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Nomor : VER/096/IFM/XII/2024 Tanggal 21 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM dengan kesimpulan :



- 1) Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus tujuh puluh empat sentimeter dengan perawakan sedang.
- 2) Dari Hasil Pemeriksaan, terdapat luka tusuk pada dada sebelah kiri yang menembus dan merobek sela iga ke sebelas dan kedua belas sebelah kiri sampai menusuk limpa sebanyak dua tusukan akibat kekerasan tajam, luka tersebut dapat menyebabkan kerusakan organ dalam dan renjatan akibat pendarahan (syok hemoragik) menyebabkan kematian pada korban, sesuai dengan temuan luka lain muka korban tampak pucat kelopak mata bagian bawah kanan dan kiri pucat, bibir pucat, buku kuku tangan dan kaki pucat sesuai dengan temuan keadaan adanya renjatan akibat perdarahan pada korban
- 3) Selain itu terdapat luka pada dada sebelah kiri tiga sentimeter dari ketiak akibat kekerasan tajam. Terdapat luka lecet geser pada dada dan tungkai bawah kanan: luka memar pada paha kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- 4) Terdapat luka tindakan operasi (medik oleh dokter) pada perut tepat disumbu tengah tubuh, perut kanan dan kiri serta leher sebelah kanan
- 5) Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam berdasarkan Surat dari Kepolisian Sektor Banjarmasin Tengah pada tanggal 20 Desember 2024 dengan nomor B/105/XII/2024/SPKT
- 6) Waktu kematian sekitar dua sampai empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan berdasarkan lebam mayat dan kaku mayat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa;

2. Dengan Sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa merujuk kepada subjek hukum secara perseorangan tanpa memandang status sosial, status pekerjaan, kedudukan, atau jabatan yang diduga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa Maulana Rahman Alias Lana Lozan Bin Hederri yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah membantahnya sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat mengenai unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

A.d.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan sengaja” akan berkaitan erat dengan teori kesengajaan (*opzet*). Ketika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dandari perbuatan tersebut akan menimbulkan keadaan sebagai akibatnya. Pengertian teori kesengajaan dalam ilmu hukum pidana dikenal dalam 2 (dua) macam yaitu:

1. Teori kehendak (*wils theorie*)

Dalam teori ini kesengajaan itu sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan dari kehendak itu mengakibatkan suatu akibat tertentu memang menjadi tujuan dari perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, perbuatan tersebut memang menjadi tujuannya termasuk akibat yang timbul; sedangkan

2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*)

Dalam teori ini kesengajaan ada apabila menimbulkan akibat meskipun ia tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan tetapi ia dapat mengetahui atau menerka akibat tersebut akan terjadi;

Selanjutnya, sengaja sebagai bentuk sikap batin dapat terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk, diantaranya:



1. Sengaja sebagai maksud untuk mencapai tujuan (*opzet als oogmerk*), perbuatan yang dilakukan memang sebagai tujuan;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), akibat dari perbuatan yang dilakukan tidak dijadikan sebagai tujuan melainkan untuk mencapai tujuan tersebut harus dilakukan perbuatan lain;
3. Sengaja sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*), perihal bentuk ini dapat merujuk pada *Arrest Hoge Raad* tanggal 19 Juni 1911 (*Hoornse taart arrest*) yaitu dari perbuatan yang dilakukan ia mengetahui akibat dari perbuatan tersebut atau dapat menerka apa yang akan terjadi atas perbuatan yang dilakukannya tetapi akibat tersebut tidak membuat ia membatalkan niatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan haruslah dikehendaki untuk menghilangkan nyawa orang lain dan kehendak tersebut terwujud nyata dalam sebuah perbuatan yang mana dapat terlihat dari cara ia melakukan kehendak tersebut seperti menunjukan atau mengarahkan ke bagian organ tubuh vital dan olehnya dapat diketahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekitar Pukul 23.00 WITA di Jalan Kolonel Sugiono tepatnya di Hotel Prima kamar 114 Kelurahan Kelayan Luar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, pada saat itu Hasani (korban) duduk didekat pintu kamar Nomor 114 dan pada saat itu Terdakwa sedang minum minuman ber-alkohol bersama teman-temannya, kemudian Terdakwa merasa Korban Hasani mempelototi yang membuat Terdakwa tersinggung kemudian antara Terdakwa dan Hasani (korban) terjadi cek cok mulut, kemudian Terdakwa meminta kepada Saudara Aldi 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang Terdakwa titipkan kepada Saudara Aldi, setelah itu Saudara Aldi langsung mencabut dari pinggangnya belati tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa, setelah berada pada pegangan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati korban dan pada saat posisi Terdakwa dan juga Hasani (korban) saling berhadapan, Terdakwa langsung menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang mengenai dada sebelah kiri dekat ketiak Hasani (korban) dan Hasani (korban) membalas dengan memukul Terdakwa dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saudara Aldi berusaha meleraikan dengan cara berada ditengah antara Terdakwa dan Hasani (korban) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentangkan kedua tangannya akan tetapi korban terus mendekati dan Terdakwa tusukkan lagi 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut pada bagian rusuk sebelah kiri Hasani (korban) sehingga 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut menancap pada rusuk sebelah kiri Hasani (korban), melihat hal tersebut Saudara Aldi langsung berlari menuju arah pasar Antasari dan Terdakwa juga ikut melarikan diri menuju Ramayana Banjarmasin untuk bersembunyi;

Menimbang, bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa tersebut pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2024 sekitar jam 09.00 wita Hasani (korban) dinyatakan meninggal dunia (MD) oleh pihak Rumah Sakit Ulin Banjarmasin;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Terdakwa yang menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang mengenai dada sebelah kiri dekat ketiak Hasani (korban), kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa tusukkan lagi 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut pada bagian rusuk sebelah kiri Hasani (korban) sehingga 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut menancap pada rusuk sebelah kiri Hasani (korban) adalah perbuatan **dengan sengaja**, sebagaimana yang dimaksud "Sengaja sebagai maksud untuk mencapai tujuan" (*opzet als oogmerk*) dengan tujuan yaitu hilangnya nyawa Hasani (Korban) dikarenakan arah tusukan dari Terdakwa adalah titik vital Hasani (Korban) yaitu dada sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Berdasarkan surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Nomor : VER/096/IFM/XII/2024 Tanggal 21 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM yang pada pokoknya terdapat luka tusuk pada dada sebelah kiri yang menembus dan merobek sela iga ke sebelas dan kedua belas sebelah kiri sampai menusuk limpa sebanyak dua tusukan akibat kekerasan tajam, luka tersebut dapat menyebabkan kerusakan organ dalam dan renjatan akibat pendarahan (syok hemoragik) menyebabkan kematian pada korban, sehingga unsur **merampas nyawa orang lain** telah terpenuhi dengan meninggalnya korban dan dikuatkan dengan surat Visum Et Repertum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan (*pledoi*) pada tanggal 28 April 2025 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa seringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim untuk selanjutnya diambil keputusan dengan didasari surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang (*vide* Pasal 182 ayat (3) Jo. Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan penjatuhan pidana tersebut dicantumkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang terdapat lubang sobekan dibagian kiri yang ada noda darahnya, Adalah barang bukti yang berhubungan erat dalam melakukan Tindak Pidana sehingga Majelis Hakim tetapkan untuk dimusnahkan

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang ada noda darahnya Adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa sebagai alat melakukan Tindak Pidana, sehingga di takutkan akan dipakai kembali untuk melakukan Tindak Pidana, maka Majelis Hakim tetapkan untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman Pidana, Terdakwa juga diharuskan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memberikan duka yang mendalam bagi keluarga Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dipidana penjara:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan bersifat kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Mengingat, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Maulana Rahman Alias Lana Lozan Bin Heder** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang terdapat lubang sobekan dibagian kiri yang ada noda darahnya;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang ada noda darahnya

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ariyas Dedy, S.H. , Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmasari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh I Wayan Sutije, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIYAS DEDY, S.H.

INDRA MEINANTHA VIDI, S.H.

NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RAHMASARI, SH